



Città di Squillace

- Provincia di Catanzaro -

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 29 Registro Deliberazioni	OGGETTO : LAVORI PUBBLICI DI SOMMA URGENZA PER "Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione stradale Madonna del Ponte SP 53 – via Bellomena" RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEBITI FUORI BILANCIO E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 191, COMMA 3 E 194 COMMA 1 LETT. E) DEL D.LGS. N. 267/2000.
28/10/2024	

SETTORE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

settore

FINANZIARIO

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2024** Addì **28** Del mese di **Ottobre**
Alle ore **15:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Straordinaria, I convocazione nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	ZOFREA	Vincenzo	Sindaco	SI
2	CRISTOFARO	Tommaso	Consigliere	SI
3	BERTOLOTTI	Gerardo	Consigliere	SI
4	FACCIOLO	Domenico	Consigliere	SI
5	PANAIA	Claudio	Consigliere	SI
6	CARISTO	Francesca	Consigliere	SI
7	MELLACE	Nataascia	Consigliere	SI
8	LIOI	Daniela	Consigliere	SI
9	VALLONE	Luigi	Consigliere	SI
10	MUNGO	Anna Maria	Consigliere	SI
11	OCCHIONOR ELLI	Luca	Consigliere	SI
12	MUCCARI	Pasquale	Consigliere	SI
13	CARABETTA	Stefano	Consigliere	NO

Assiste il Segretario Com.le

D.ssa Giuseppina Ferrucci

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Claudio Panaia il quale, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio comunale n. 02 in data 21/04/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la propria deliberazione n. 06 in data 03/06/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023;

Preso atto che, come individuato nel rendiconto di gestione dell'esercizio 2023, il risultato di amministrazione risulta così composto:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				4.989.407,59
RISCOSSIONI	(+)	1.503.693,13	3.309.035,30	4.812.728,43
PAGAMENTI	(-)	1.331.752,84	3.517.214,93	4.848.967,77
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.953.168,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			4.953.168,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	8.213.350,25	1.836.483,23	10.049.833,48
<i>di cui residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari in attesa del</i>				0,00
<i>versamento nel conto di tesoreria principale</i>				0,00
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del</i>				
<i>dipartimento delle finanze</i>				
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.905.486,78	2.632.673,01	6.538.159,79
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C.TO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE ⁽¹⁾	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2023 (A) ⁽²⁾	(=)			8.464.841,94
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2023 ⁽⁴⁾				4.914.882,76
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				0,00
Fondo anticipazioni liquidità				283.092,65
Fondo perdite società partecipate				0,00
Fondo contenzioso				459.503,38
Altri accantonamenti				161.397,10
			Totale parte accantonata (B)	5.818.875,89
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				320.047,01
Vincoli derivanti da trasferimenti				729.854,24
Vincoli derivanti da contrazione di mutui				0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				623.551,77
Altri vincoli da specificare				83.107,91
			Totale parte vincolata (C)	1.756.560,93
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	160.714,93
			Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	728.690,19

Premesso che:

- l'articolo 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, poi così modificato dall'art. 1, comma 901, legge n. 145 del 2018 prevede testualmente che "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste

dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.”;

- l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, dispone che l'organo consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra gli altri, dall'acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 125 in data 08/10/2024, immediatamente eseguibile, con la quale l'organo esecutivo ha avanzato nuova proposta di riconoscimento di legittimità delle spese ordinate a terzi per lavori pubblici di somma urgenza disposti dal Responsabile Unico del Progetto per far fronte ad eventi eccezionali ed imprevedibili connessi al "Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione stradale Madonna del Ponte SP 53 – via Bellomena" per i quali non sono specificatamente previsti fondi in bilancio ovvero i relativi fondi si sono rivelati insufficienti;

Tenuto conto che le spese ordinate a terzi ammontano a complessivi € 31.408,80 relativi ai seguenti lavori per gli importi a fianco di ciascuna ditta riportati:

ND.	Ditta	Lavori	Data ordinazione	Importo
	Sandro Greco SpA	Servizio di viedeispezione e autospurgatrice		5.542,90
	Fulciniti Vincenzo	Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione stradale Madonna del Ponte SP 53 – via Bellomena		25.865,90
TOTALE				31.408,80
di cui spese correnti				0,00
di cui spese di investimento				31.408,80

Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento/Il tecnico competente ha attestato la necessità di tali spese per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Considerato che i suddetti debiti fuori bilancio sono riconoscibili ai sensi del richiamato art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio sopra indicati, per l'importo complessivo di € 31.408,80 e di adottare, conseguentemente, le misure necessarie al loro ripiano;

Verificato, alla luce delle norme in vigore che il finanziamento dei debiti fuori bilancio può avvenire mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato accertato in sede di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000);

Analizzate le risorse finanziarie e patrimoniali dell'ente nonché l'andamento della gestione corrente e rilevata la possibilità di ripianare i debiti fuori bilancio secondo le modalità di seguito riportate:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2025
1	Avanzo di amministrazione accertato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato	31.408,80		
TOTALE		31.408,80		

Dato atto altresì che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione in sede di riequilibrio è consentito anche se l'ente fa ricorso ad anticipazione di tesoreria né all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/00;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Dato atto che interviene per dichiarazione di voto, il consigliere comunale Pasquale Muccari: voto contro in quanto manca l'attestazione di congruità della spesa sostenuta;

Con voti favorevoli n. 11, contrario n. 1 (consigliere comunale: Pasquale Muccari);

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 191, comma 3 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio connessi alla effettuazione di lavori pubblici di somma urgenza in premessa indicati, per un importo complessivo di Euro **31.408,80** così articolati:

ND.	Ditta	Lavori	Data ordinazione	Importo
	Sandro Greco SpA	Servizio di videoispezione e autospurgatrice		5.542,90
	Fulciniti Vincenzo	Ripristino funzionale tratto fognario e sistemazione stradale Madonna del Ponte SP 53 – via Bellomena		25.865,90
TOTALE				31.408,80
<i>di cui spese correnti</i>				0,00
<i>di cui spese di investimento</i>				31.408,80

2. di provvedere al finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui al punto 1., per l'importo complessivo di € **31.408,80** come di seguito indicato:

PIANO DI FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO

N.	Descrizione	Esercizio in corso	1° anno successivo	2° anno successivo
1	Avanzo di amministrazione accertato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato (art. 187, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 267/00)	31.408,80		
TOTALE		31.408,80		

3. di apportare, conseguentemente a quanto disposto ai precedenti punti 1. e 2., le seguenti variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio in corso:

ENTRATA

Titolo/Tipologia	Denominazione	Variazioni in +	Variazioni in -
	Avanzo di amministrazione	31.408,80	
TOTALE VARIAZIONI ENTRATE		31.408,80	

SPESA

Missione/Programma/Titolo	Denominazione	Variazioni in -	Variazioni in +
09.04-2	Lavori di somma urgenza		31.408,80
TOTALE VARIAZIONI SPESE			31.408,80

RIEPILOGO FINALE

Variazioni	In aumento	In diminuzione
ENTRATA	Euro 31.408,80	
Variazioni	In aumento	In diminuzione
SPESA		Euro 31.408,80
TORNA IL PAREGGIO	Euro 31.408,80	Euro 31.408,80

- di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio, sulla base dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile e in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000, come risulta dal prospetto che si allega quale parte integrante e sostanziale;
- di impegnare la somma complessiva di € **31.408,80** a carico del bilancio dell'esercizio in corso a favore dei creditori per come suindicato;
- di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, per le somme impegnate sul bilancio dell'esercizio in corso;
- di dare atto che con il presente provvedimento non vengono utilizzate entrate aventi destinazione vincolata per legge;
- di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;
- di comunicare tempestivamente a terzi la regolarizzazione della spesa;
- di allegare la presente deliberazione al rendiconto della gestione dell'esercizio 2024, ai sensi dell'art. 193, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000.

Con successiva ed identica votazione

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

Del **28/10/2024**

Delibera n. 29

IL PRESIDENTE

(f.to Claudio Panaia)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

(f.to dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- ☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- ☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

f.to IL SEGRETARIO COMUNALE

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Giuseppina Ferrucci*

